Câu hỏi 1 (1 điểm): Hãy xác định tội danh, điều khoản BLHS cần áp dụng đối với hành vi của Lê Hồng Minh? Giải thích lý do?

Tình tiết bổ sung

Ngày 29/7/2004, cơ quan điều tra công an quận ĐT ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Hồng Minh. Ngày 30/7/2004, cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam Minh 4 tháng.

Tại cơ quan điều tra, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Gia đình Minh mời luật sư Trần Trung bào chữa cho Minh. Khi gặp luật sư, mẹ của Minh nói "con tôi kể lại rằng thấy không chống trả được những người đuổi bắt, nó đã vứt gói đồ lại rồi bỏ chạy".

Câu hỏi 2 (1 điểm): Luật sư cần làm rõ những vấn đề gì khi gặp và trao đổi với Lê Hồng Minh?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang VKSND quận ĐT, luật sư Trung đã nghiên cứu hồ sơ và phát hiện:

- Tại biên bản lấy lời khai của người làm chứng Phan Văn Hùng, Nguyễn Quang Vinh có ghi: Minh móc dao ra chống trả và bỏ chạy được khoảng 20m thì bị mọi người khống chế.

- Người làm chứng Phan Tùng khai: Khi chúng tôi đuổi kịp, tên Minh lấy dao ra doạ nhưng mọi người vẫn xông lên. Thấy vậy, Minh tiếp tục bỏ chạy và vứt lại gói vàng.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Luật sư cần trao đổi và đề nghị điều gì với VKSND quận ĐT để bảo vệ quyền lợi cho Minh?

Tình tiết bổ sung

Ngày 15/12/2004, anh Phan Văn Hùng gửi đơn yêu cầu VKSND quận ĐT khởi tố Minh về hành vi gây thương tích cho mình. Kèm theo đơn là giấy xác nhận của bệnh viện ĐT, theo đó, Hùng chỉ bị tổn thương nhẹ phần mềm, vết thương nông. VKSND quận ĐT đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Minh về tội "cố ý gây thương tích" và hoàn thiện cáo trạng.

Ngày 23 tháng 12 năm 2004, Viện kiểm sát nhân dân quận ĐT ra bản cáo trạng truy tố Lê Hồng Minh về tội:" Cướp tài sản" theo điểm d khoản 2 Điều 133, tội "cố ý gây thương tích" theo điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho TAND quận ĐT.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về hoạt động nêu trên của VKSND quận ĐT? Tại sao?

Câu hỏi 5 (1 điểm): Hãy xác định hướng bào chữa cho Lê Hồng Minh?

Tình tiết bổ sung

Trong khi bỏ chạy, Lê Hồng Minh đã làm mất 01 chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền vàng. Gia đình Minh đã thoả thuận với chị Thuỷ trả chị Thuỷ 1.000.000đ. Trước khi mở phiên toà, chị Thuỷ có đơn yêu cầu Toà án buộc gia đình Lê Hồng Minh bồi thường thêm 3.000.000đ vì có sự nhầm lẫn khi xác định thiệt hại. Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà cho rằng không cần xem xét yêu cầu này vì các bên đã thoả thuận rồi, mặt khác cơ quan điều tra cũng không xác minh vấn đề này.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Luật sư của người bị hại Phạm Vũ Bích Thuỷ cần trao đổi và kiến nghị vấn đề gì với TAND quận ĐT để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, thẩm phán chủ toạ phiên toà không phổ biến đầy đủ các quyền của bị cáo. Chủ toạ nói "các quyền theo quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 50 BLTTHS chỉ sử dụng trước khi mở phiên toà còn quyền kháng cáo bản án quyết định của Toà án sẽ nói luôn khi tuyên án. Do đó, tôi chỉ phổ biến các quyền mà bị cáo được sử dụng tại phiên toà"

Câu hỏi 7 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho bị cáo, khi được hỏi ý kiến về phần thủ tục bắt đầu phiên toà, anh (chị) có ý kiến gì không? Nếu có thì về vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, đại diện VKS cho rằng hành vi của Minh gây thương tích cho anh Phan Văn Hùng dưới 11%, nhưng Minh đã sử dụng dao nhọn để đâm anh Hùng là thuộc